

Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão **23/7/2025**

Cautelares em Procedimentos de Contratação – **Referendo e Julgamento**

M-002: TC-009265.989.25-1

Representante: RJ Empreendimentos Esportivos Ltda. - EPP

Representada: Prefeitura Municipal de Mauá

Responsável: Adilson da Silva, Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Assunto: Edital da Concorrência nº 2/2024 da Prefeitura Municipal de Mauá, cujo objeto é a execução de implantação de campo de futebol com gramado sintético no Jardim Oratório.

Valor Total Estimado: R\$ 4.829.932,61.

Advogados cadastrados no e-TCESP: Marcionílio Flor Pereira (OAB/SP 156.223), Roberta Castilho Andrade Lopes (OAB/SP 163.328), Norberto Fontanelli Prestes de Abreu e Silva (OAB/SP 172.253), Gregório Batazza Lonza (OAB/SP 182.332), Isadora Dina da Silva Medej (OAB/SP 281.069), Natalia Cordeiro Barbosa Digigow (OAB/SP 306.518), Mayara de Lima Reis (OAB/SP 308.885), Adriano Paciente Gonçalves (OAB/SP 312.932), Matheus Martins Santanna (OAB/SP 345.099) e Vanessa Nogueira Pereira (OAB/SP 407.053).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. OBRAS DE ENGENHARIA. DESCRIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DO GRAMADO SINTÉTICO E DE SUA DRENAGEM. PARCIALMENTE PROCEDENTE. RETIFICAÇÃO DETERMINADA.

Relatório

Trata-se de representação intentada por RJ Empreendimentos Esportivos Ltda. - EPP contra o edital da Concorrência nº 2/2024 da Prefeitura Municipal de Mauá, cujo objeto é a execução de implantação de campo de futebol com gramado sintético no Jardim Oratório.

Insurge-se a Representante, em síntese, contra o seguinte:

(a) não há informações técnicas suficientes para a apresentação de uma proposta objetiva, ficando à escolha de cada proponente optar por qualquer parâmetro a seu inteiro arbítrio, pois o memorial descritivo trata de forma simplória a grama a ser instalada, sem o descritivo necessário sobre “o DTEX¹, a ancoragem dos tufo de fios, a cor dos fios e testes de performance”, de maneira a ser possível instalar qualquer tipo de grama;

(b) o edital menciona o uso de grama fibrilada, a qual é usada apenas para efeito decorativo e pequenas áreas, sendo que há tempos já não se utiliza para campos de futebol por ser um material bastante frágil, que irá se desfibrilar com pouquíssimo tempo de uso;

(c) a drenagem do campo é fator preponderante na execução da obra, entretanto, a descrição da drenagem prevista no item 3.11.4 do Memorial Descritivo do campo é absolutamente insuficiente e está prejudicada pela falta de especificação técnica da sua funcionalidade, podendo facilmente haver escoamento superficial que transportará a borracha para as laterais do campo;

(d) há contradição entre a altura da grama do item 3.3.0.5 da planilha orçamentária (50 mm) e do item 3.4.4 do memorial descritivo (52 mm), o que resulta em grande diferença se considerada sua aplicação no contexto do campo;

(e) o item 7.8.3 do edital deixa dúvidas quanto à possibilidade de ser realizada diligência para o licitante comprovar a exequibilidade de sua proposta nos moldes da pacificada jurisprudência a esse respeito.

É nesses termos que requereu a sustação cautelar do certame e a retificação do ato convocatório.

A sessão pública estava designada para a data de 22/5/2025.

¹ Segundo a Representante, DTEX corresponde à medida de espessura e peso do fio.

Por decisão de 21/5/2025 publicada no DOE-TCESP de 23/5/2025, foi requisitada cópia do edital para o exame nos termos dos arts. 170, § 4º, e 171, §§ 1º e 3º da Lei Federal nº 14.133/21, bem como foi determinada a sustação cautelar do procedimento e fixado prazo de 10 dias úteis para cumprimento e apresentação de justificativas e esclarecimentos.

A Prefeitura Municipal de Mauá apresentou peça de defesa junto a documentos correlatos, tendo aduzido alegações e justificativas a respeito de cada uma das impugnações.

(a) a respeito da falta de informações suficientes sobre a grama sintética, alegou a Administração, em síntese, que:

- o Termo de Referência trata exclusivamente dos serviços de elaboração dos projetos executivos que ficarão a cargo da Contratada;

- as especificações do gramado estão fora do contexto desse documento, pois esse quesito é abordado no projeto básico, memorial e especificações;

- o Memorial Descritivo informa que “(...) os materiais fornecidos deverão ser de boa qualidade e os serviços devem seguir as especificações da ABNT (...)”, a exemplo das normas NBR 8430, NBR 8810, NBR 10591 e NBR 12251;

- o Memorial Descritivo ainda especifica “*Grama sintética, altura / espessura de 52 mm (2 mm de base e 50 mm de fios expostos), base tripla, mínimo de 8.000 pontos por m2, incluindo mão de obra e sistema de instalação (flutuante, união dos rolos com tapete 30 cm, cola PU, 30 kg/m2 de areia classificada granulometria 40/45 ou 50/60 e 10 kg/m2 de grânulo de borracha sbr preta malha 10 (0,7 a 2,0 mm)) (coletado caixa)*”;

- o item 3.4.1 do edital estabelece ainda a exigência de 5 anos de garantia;

- mesmo diante de todas essas especificações, considerando a insegurança demonstrada pela empresa representante, providências para a revisão do item serão adotadas, *“inserindo-se maiores detalhes que evitem dúvidas dos licitantes”*.

(b) a respeito da utilização da “grama fibrilada”, aduziu a Prefeitura de Mauá, em síntese, que:

- a escolha do tipo de grama a ser utilizada considera a ponderação de requisitos de qualidade, durabilidade, conforto, adequação, finalidade, limitações de custo e de manutenção, entre outros, tendo sido a grama fibrilada avaliada pela área técnica do ente contratante como a melhor opção para o que pretende implementar;

- a grama fibrilada permanece amplamente utilizada em campos de futebol, especialmente em projetos que objetivam otimizar o custo-benefício, desempenho técnico e requisitos de manutenção;

- a grama fibrilada apresenta elevada permeabilidade e capacidade de drenagem, além de proporcionar características táteis e visuais que conferem uma sensação de jogo próxima à grama natural, qualificando-a para utilização em diversos tipos de campos esportivos;

- os avanços tecnológicos nos processos de extrusão, fibrilamento e estabilização dos polímeros empregados permitiram melhorias substanciais na resistência mecânica e durabilidade da grama fibrilada, reduzindo significativamente os efeitos de desgaste por abrasão e deterioração acelerada;

- diversos fabricantes disponibilizam versões tecnologicamente aprimoradas de grama fibrilada, concebidas para suportar cargas esportivas moderadas, com maior resistência ao impacto e à abrasão, assegurando a longevidade e a funcionalidade exigidas para campos de futebol.

(c) no que tange à falta de especificações técnicas sobre a drenagem, alegou a Prefeitura de Mauá, em síntese, que:

- o item 3.1 da planilha orçamentária especifica claramente a drenagem em sistema “espinha de peixe”, uma metodologia amplamente utilizada em campos de futebol por todo o Brasil, reconhecida por sua eficiência na captação e escoamento das águas pluviais;

- o sistema “espinha de peixe” não é um conceito arbitrário ou meramente tradicional, mas uma solução técnica consolidada que assegura a rápida evacuação da água e a uniformidade na drenagem do campo, promovendo melhores condições para o uso contínuo e preservação do gramado.

(d) quanto à contradição acerca da altura da grama, alegou a Administração, em síntese, que:

- no Memorial Descritivo consta “grama sintética, altura / espessura de 52 mm (2 mm de base e 50 mm de fios expostos), base tripla”; e na Planilha Orçamentária consta “gramado sintético fibrilado 50mm - fornecimento e aplicação”;

- é inaceitável computar a espessura da base na altura da grama, e assim, a altura útil da grama permanece conforme a planilha orçamentária, de 50 mm, enquanto os 2 mm adicionais correspondem à malha de base, necessária para o correto assentamento e uniformidade do campo, garantindo a qualidade e a durabilidade do gramado.

(e) no que diz respeito à possibilidade de ser realizada diligência para o licitante comprovar a exequibilidade de sua proposta, alegou a Administração, em síntese, que:

- os itens 7.7 a 7.9 do edital, analisados à luz da publicação sobre a legislação comentada, na página do TCE-SP (<http://tce.sp.gov.br/legislacao-comentada/lei-14133-10-abril-2021/59>), o Município entende que os itens estão plenamente compatíveis e ajustados com as orientações do Tribunal.

- para dirimir as dúvidas não esclarecidas da representante, seria preciso um apontamento mais claro e objetivo acerca do que questiona no referido item do edital;

- o padrão de edital utilizado na Concorrência nº 002/2024, a qual se iniciou em outubro/2024, já foi objeto de revisão e atualização, tendo a Administração já iniciado o uso de um novo padrão de edital nos certames mais recentes;

- a adoção deste novo padrão para este certame se encontra entre os motivos que levaram o Município a suspender a presente licitação, de forma prévia à determinação do Tribunal no presente feito.

O DIPE – Departamento de Instrução Processual Especializada manifestou-se pela procedência parcial das impugnações.

No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público de Contas, pela procedência parcial.

É o relato do necessário.

npg

VOTO
TC-009265.989.25-1

Preliminarmente, submeto ao referendo deste e. Plenário decisão em que foi determinada a sustação cautelar da Concorrência nº 2/2024 da Prefeitura Municipal de Mauá, cujo objeto é a execução de implantação de campo de futebol com gramado sintético no Jardim Oratório.

No mérito, a representação procede de forma parcial.

Procede a queixa da empresa Representante sobre a ausência de informações técnicas suficientes ao gramado sintético, onde se ressenete da ausência de descritivo sobre o DTEX (medida de peso e espessura dos fios), a ancoragem dos tufo na base e a cor dos fios.

A questão ganhou relevância porquanto fora por mim verificado, inicialmente, que o item “*gramado sintético fibrilado 50 mm*” está orçado em R\$ 777.650,00, equivalente a aproximados 16% do orçamento global de R\$ 4.829.932,61, o que está a mostrar relevância econômica. De outro lado, sua inserção como uma das parcelas de maior relevância na prova de aptidão operacional e profissional está a mostrar sua relevância técnica.

Como já havia destacado na decisão por sustar cautelarmente o procedimento licitatório, a não definição das premissas suscitadas pela Representante podem ocasionar a disputa entre propostas baseadas em grandezas diversas, em premissas diversas de gramado, colocando-se em risco o compromisso de despesa pública a ser assumido com o ajuste.

Além disso, e até mesmo por força do art. 5º da Lei 14.133/2021, a licitação deve ter por escopo os postulados da obtenção da proposta efetivamente mais vantajosa e da vinculação do edital.

É bem verdade que as justificativas da Administração sustentam que o Memorial Descritivo contempla dados como: “*altura/espessura de 52 mm*”

(2 mm de base e 50 mm de fios expostos), base tripla, mínimo de 8.000 pontos por m², [...] e sistema de instalação (flutuante, união dos rolos com tapete 30 cm, cola PU, 30 kg/m² de areia classificada granulometria 40/45 ou 50/60 e 10 kg/m² de grânulo de borracha sbr preta malha 10 (0,7 a 2,0 mm))".

Não obstante, a própria Prefeitura de Mauá declarou que, ao considerar a insegurança demonstrada pela empresa Representante, irá tomar providências para a revisão tendente a inserir maiores detalhes que evitem dúvidas entre os licitantes.

E como observado pelo Departamento de Instrução Processual Especializada, especificações referentes ao DTEX, à ancoragem dos tufos na base e à cor dos fios impactam diretamente na qualidade, resistência e durabilidade do material a ser contratado.

Portanto, deverá ser retificado o memorial descritivo para o fim de passar a estabelecer as especificações de DTEX, ancoragem dos tufos na base e cor dos fios.

Já quanto ao teste de performance, observo que a presente instrução processual em sede de cautelar não revelou sinais mais claros de algum vício no juízo de discricionariedade do administrador ao não prever sua realização, de tal maneira que não há retificação a ser determinada quanto a esse aspecto.

No que diz respeito à escolha do grama sintético fibrilado, ao invés do tipo monofilamento, em que pese a representação sustentar que essa espécie de grama sintética não se aplica a campos de futebol, afixou a Administração que: - a grama fibrilada permanece amplamente utilizada em campos de futebol; - apresenta elevada permeabilidade e capacidade de drenagem; - os avanços tecnológicos nos processos de extrusão, fibrilamento e estabilização dos polímeros empregados permitiram melhorias substanciais na resistência mecânica e durabilidade; - diversos fabricantes disponibilizam

versões tecnologicamente aprimoradas de grama fibrilada, concebidas para suportar cargas esportivas moderadas, com maior resistência ao impacto e à abrasão, assegurando a longevidade e a funcionalidade exigidas para campos de futebol.

Do que é possível extrair dentro do rito sumaríssimo e excepcional da Cautelar em Procedimento de Contratação, entendo que uma vez mais não há sinais mais claros de algum desvio no juízo de discricionariedade do administrador, de maneira que não há retificação a ser determinada também quanto a esse aspecto.

Independentemente disso, consigno **forte recomendação** à Prefeitura de Mauá para que, no Estudo Técnico Preliminar, passe a consignar toda a motivação para a escolha da grama sintética do tipo fibrilada.

Quanto ao fato de haver possível divergência na medida de altura da grama sintética, onde a planilha orçamentária indica 50 mm e o memorial descritivo indica 52 mm, restou esclarecido pela Administração que o próprio memorial descritivo especifica 2 mm de base e 50 mm de fios expostos, medida esta que corresponde à altura técnica descrita na planilha orçamentária, de 50 mm.

Não procede, portanto, a queixa da Representante.

De qualquer modo, consigno **recomendação** para que seja aprimorada a redação do ato convocatório para o fim de eliminar eventuais dúvidas ou interpretações conflitantes.

Em relação à queixa voltada à ausência de especificações suficientes à drenagem do gramado sintético, diz a Administração que o item 3.1 da planilha orçamentária especifica a drenagem em sistema “espinha de peixe”. De fato, observo que de lá consta especificação que reputo ser suficiente, ao menos aparentemente: “DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO

DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.”

Não obstante, trago observações bem colocadas pelo Departamento de Instrução Processual Especializada, que aqui adoto como razão de decidir:

“A escolha do sistema ‘espinha de peixe’ pode ser tecnicamente válida e até usual em obras esportivas; entretanto, sua adoção deve estar fundamentada e descrita de maneira consistente no Memorial Descritivo e nos documentos técnicos vinculantes, com definição dos parâmetros construtivos mínimos e justificativa técnica no processo de planejamento.

Ressalte-se que a escolha da solução de drenagem também se insere no âmbito da discricionariedade técnica da Administração. No entanto, a validade do exercício dessa prerrogativa exige a devida motivação, especialmente quando se trata de elemento funcional essencial ao desempenho do objeto contratado.

No caso em exame, a ausência de justificativa técnica prévia e de caracterização adequada no edital compromete a coerência dos documentos, a segurança jurídica do certame e a seleção da proposta mais vantajosa.”

Nesses termos, portanto, deverá ser retificado o Memorial Descritivo para o fim de nele passar a constar descrição do sistema de drenagem do gramado sintético compatível com o descrito na planilha orçamentária.

E consigno **recomendação** para que, no Estudo Técnico Preliminar, passe a constar a motivação para a escolha do sistema de drenagem do tipo “espinha de peixe”.

Por fim, não procede a impugnação voltada contra o item 7.8.3 do edital, no sentido de haver dúvidas quanto à possibilidade de ser realizada diligência para o licitante comprovar a exequibilidade de sua proposta.

Dispõe o item 7.8.3 do edital que: *“no caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução”.*

Entretanto, os itens 7.7.1 e 7.9 do edital me parecem assegurar a realização de diligência prévia nos moldes do art. 59, IV e § 2º, da Lei 14.133/2021. Vide transcrição abaixo:

“7.7. Propostas com preço global ou preços unitários relevantes inferiores à 75% do valor correspondente orçado pela Administração e constante da Planilha Orçamentária de Referência, serão presumidos como inexequíveis, devendo o licitante demonstrar sua exequibilidade.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 7.7.1.a. Que o custo real do licitante ultrapassa o valor da sua proposta; e 7.7.1.b. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

[...]

7.8.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

[...]

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.” (sublinhado acrescido)

Nada há, pois, a ser retificado quanto a esse aspecto.

Ante o exposto, e sem prejuízo das recomendações consignadas no corpo do voto ora proferido, voto pela **procedência parcial** da representação, com **determinação** à Prefeitura Municipal de Mauá para que proceda à retificação do memorial descritivo a fim de que passe a consignar: **(a)** descrições do gramado sintético referentes ao DTEX, à ancoragem dos tufos na base e à cor dos fios; e **(b)** descrição do sistema de drenagem do gramado sintético compatível com o descrito na planilha orçamentária.

A Administração deverá republicar o edital retificado nos termos do art. 55, § 1º, da Lei 14.133/2021, cessando-se desde já os efeitos da medida cautelar inicialmente decretada.

Acolhido este entendimento pelo e. Plenário, deverá ser intimada a Prefeitura Municipal de Mauá, na forma regimental.